

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 748 - 749/2533

นายหมี จันทร์ศิริ

โจทก์

นางเลียงหรือบุญเลียง จันทร์ศิริ กับพวก

จำเลย

นายมบุญ วัชรานันท์ ทนายจำเลยทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 133)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันโดยให้เรียกโจทก์
สำนวนแรกและจำเลยสำนวนหลังว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ตามลำดับให้เรียกจำเลยที่ 1 ที่
2 สำนวนแรกและโจทก์สำนวนหลังว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ในสำนวนแรกให้เพิกถอนนิติกรรมซื้อขายที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างโฉนดเลขที่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธรระหว่าง นางเลียงหรือบุญ
เลียง จันทร์ศิริ จำเลยที่ 1 กับนางสาวนวนลนิตย์ ตั้งโกศล จำเลยที่ 2 ให้นางเลียงหรือ
บุญเลียงจันทร์ศิริ จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรมให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 8
และสิ่งปลูกสร้างระหว่างนายหมี จันทร์ศิริ โจทก์ที่ 1 กับนางเลียงหรือบุญเลียง จันทร์
ศิริ จำเลยที่ 1 ถ้านางเลียงหรือบุญเลียง จันทร์ศิริ จำเลยที่ 1 ไม่สามารถจัดการได้ให้

ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกให้ยกฟ้องของนางสาว
นวนนิตย์ ตั้งโกศล จำเลยที่ 2 ในสำนวนหลังระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
โจทก์ที่ 1 ถึงแก่กรรม

โจทก์ที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน และจำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม จำเลย
ที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 129,128)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่ห้ามทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 77)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ แต่ห้ามทำนิติกรรมใดๆ เกี่ยวกับ
ที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(เสียง ตรีวิมล-บุญศรี กอบบุญ-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ